

RECURSO CÍVEL Nº 5006096-28.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: RAFAEL BRIDI PIMENTEL (AUTOR)

ADVOGADO(A): ANDRÉ FERNANDES FERREIRA (OAB ES012206)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE AS RUBRICAS "DIAS DE QUARENTENA", "FOLGA DE QUARENTENA STAND BY" E "CURSO". Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e totalmente vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e Enunciado n. 68 destas Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de fevereiro de 2025.

5006096-28.2024.4.02.5006

500003593070 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5006096-28.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: RAFAEL BRIDI PIMENTEL (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela União contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial declarando a não incidência de imposto de renda sobre as parcelas recebidas a título de "FOLGA INDENIZADA", "DIAS DE QUARENTENA", "FOLGA QUARENTENA STAND BY" e "CURSO".

Em suas razões recursais, a União alega, em síntese, que é imprescindível distinção entre a conversão em pecúnia de folga não gozada e o pagamento dobrado pelo serviço efetivamente prestado em período que, em tese, deveria ser de folga. Assevera que a manutenção do marítimo no posto de trabalho tem repercussões salariais e também de compensação de período de repouso suprimido e que, analisando os arts. 3º e 4º da Lei 5.811/1972, verifica-se que, além do pagamento diferenciado por hora trabalhada, também é assegurado repouso compensatório no período subsequente. Argumenta também que o pagamento de valores adicionais em decorrência da necessidade de manutenção do marítimo no posto de trabalho não se faz em prejuízo da concessão de período para repouso, ou seja, o pagamento que se faz ao empregado marítimo mantido em posto de trabalho é por trabalho efetivo e não para compensar folga, que acaba sendo postergada. Ainda, argumenta que as verbas em comento na verdade consistem em contraprestação pecuniária, isto é, remuneração, ao trabalho do demandante prestado em benefício de seu empregador, assinalando que a "dobra off shore" não se amolda em nenhuma das hipóteses isentivas do IRPF, nos termos do art. 6º da Lei n.º 7.713/1988. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões da parte autora.

VOTO

O fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de proventos ou renda, decorrente do acréscimo patrimonial, produto do capital ou trabalho (art. 43, I e II), o que não se confunde com a indenização ou reparação, que apenas recompõe algo já adquirido.

O art. 3º da Lei 7.713/1988, que altera a legislação do imposto de renda estabelece que:

"Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)"

§ 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados."

No mesmo sentido dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580/2018) :

"Art. 33. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e as pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza e os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei nº 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, caput, incisos I e II; e Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 1º).

Art. 34. A tributação independe da denominação dos rendimentos, dos títulos ou dos direitos, da localização, da condição jurídica ou da nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou dos proventos, sendo suficiente, para a incidência do imposto sobre a renda, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei nº 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1º; e Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 4º).

Parágrafo único. Sem prejuízo do ajuste anual, se for o caso, os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado como tal aquele da entrega de recursos pela fonte pagadora, inclusive por meio de depósito em instituição financeira em favor do beneficiário (Lei nº 7.713, de 1988, art. 2º; e Lei nº 8.134, de 1990, art. 2º ao art. 4º)"

Quanto às folgas não gozadas, o STJ decidiu, nos autos do REsp nº 331.669/SP (DJ 25/3/2022) e do REsp nº 992.813 (DJ 10/3/2008), que tais verbas possuem natureza indenizatória, não devendo incidir imposto de renda sobre elas.

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 5028005-67.2016.4.04.7200, fixou a seguinte tese: "*Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas*".

Ocorre que a pretensão da parte autora alcança também as rubricas denominadas "DIAS DE QUARENTENA", "FOLGA QUARENTENA STAND BY" e "CURSO".

Passo à análise das rubricas:

- DIAS DE QUARENTENA

A respeito da rubrica DIAS DE QUARENTENA, a TRU deste TRF, na sessão do dia 21/10/2024, ao julgar o PU de n. 5016322-98.2024.4.02.5101/RJ, uniformizou o seguinte entendimento:

*INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA INDENIZADA, FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA E FOLGA HOTEL. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. **DOBRA, DOBRA 140,5%, DOBRA DE ESCALA, DIAS EXTRAS A BORDO, DIAS DE QUARENTENA E QUARENTENA RETROATIVA. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.** CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO PONTUALMENTE REFORMADO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO ÀS RUBRICAS FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%, TREINAMENTO OFF SHORE 140,5%, CURSOS E FOLGA REMUNERADA.*

Como se observa, aquela Corte entendeu que, no tocante às rubricas "dobra", "dobra 140,5%", "dobra de escala", "dias extras a bordo", "**dias de quarentena**" e "quarentena retroativa", deve incidir imposto de renda, dado seu caráter remuneratório.

Destaca-se o seguinte trecho do voto condutor do PU apreciado pela TRU:

*"Já no que concerne às rubricas "**dias extras a bordo**", "**dias de quarentena**" e "**quarentena retroativa**", recebidas pelo demandante, estas também consistem em verbas remuneratórias acrescidas ao salário do empregado, respectivamente correspondentes a dias em que o trabalhador permaneceu embarcado além do tempo usual ou a dias em que esteve em isolamento pré ou pós embarque. A remuneração "dias extras a bordo" condiz com a própria essência da hora extra remunerada, a qual não tem natureza indenizatória. Do mesmo modo, "dias de quarentena" e "quarentena retroativa" correspondem a verbas pagas como período de antecipação ou postergação do efetivo exercício, em razão de circunstância extraordinária, por precaução de contaminação dos demais embarcados. Com efeito, eventual incidência de imposto de renda sobre elas não enseja a restituição dos correspondentes valores descontados, vez que não caracterizado o seu caráter indenizatório."*

Assim, mantenha-se a incidência tributária.

- FOLGA QUARENTENA STANDY BY

Quanto à rubrica "FOLGA DE QUARENTENA STAND BY", não há como apurar a sua alegada natureza indenizatória, porque a parte autora não juntou aos autos acordo coletivo que contemple a referida parcela, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.

- CURSO

O ACT assim dispõe: "*Caso o empregado seja requisitado para fazer curso ou treinamento em dia destinado a sua folga, será devida a **remuneração** como curso*" (evento 1, ACORDO6 , cláusula sexta, §4) . Com efeito, não é possível excluir essas rubricas da base de cálculo do imposto de renda, pois são pagamentos que acrescem o patrimônio da parte autora, nos termos do art. 43 do CTN. Não há dúvida de que os valores pagos na qualidade de dias de curso, diária de treinamento, bônus de curso, bônus treinamento etc. são verbas remuneratórias pagas ao empregado enquanto participa de cursos para desenvolvimento profissional, para o seu aprimoramento.

Por tais fundamentos, deve-se reconhecer a incidência do tributo (IR) sobre as rubricas "DIAS DE QUARENTENA", "FOLGA DE QUARENTENA STAND BY" e "CURSO".

Da parte dispositiva

VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DO TRIBUTOSOBRE AS RUBRICAS "DIAS DE QUARENTENA", "FOLGA DE QUARENTENA STAND BY" E "CURSO". Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que o pagamento de honorários sucumbenciais no microsistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e totalmente vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e Enunciado n. 68 destas Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.